



LAND BRANDENBURG

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport | Heinrich-Mann-Allee 107 | 14473 Potsdam

KOMPASS gGmbH Therapeutische Wohngemeinschaft
für suchtgefährdete Jugendliche
Elsholzer Ausbau 2

14547 Beelitz

Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport

Hausanschrift:
Sophie-Alberti-Straße 3
14478 Potsdam

Bearb.: Gustke
Gesch-Z.: 26.18/75302/69/220/00
Hausruf: 0331 866 3799
Fax: 0331 27548 4810
Internet: www.mbjs.brandenburg.de
Handy: 0151 68826068
Mail: annemarie.gustke@mbjs.brandenburg.de

Potsdam, 22.11.2023

Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung
gemäß § 45 Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII)
- Kinder- und Jugendhilfe -

Auf Antrag vom 26.10.2023 wird den

KOMPASS gGmbH Therapeutische Wohngemeinschaft für sucht-
gefährdete Jugendliche
Elsholzer Ausbau 2
14547 Beelitz

nach § 45 SGB VIII – KJHG – vom 26. Juni 1990 (BGBl. I S. 1163), in der der-
zeit geltenden Fassung, die Erlaubnis für den Betrieb der Einrichtung/en

Kompass gGmbH - Therapeutische Wohngemeinschaft

—
Potsdam-Mittelmark

mit Wirkung vom 26.10.2023 erteilt.

Die Betriebserlaubnis gilt für insgesamt 16 Plätze.

Erforderlich sind mindestens:

- 13,10 Stellen für pädagogische Fachkräfte,
- 2,0 therapeutische Fachkräfte (übergreifend),
- 1,0 psychologische Fachkraft (übergreifend),

1,0 tiergestützte Fachkräfte (übergreifend)
3,0 arbeitstherapeutische Fachkräfte (übergreifend)

1.00 Stelle für pädagogische Leitung (Regelarbeitszeit entsprechend TVöD)

Die Betriebserlaubnis bezieht sich auf:

1. 8 Plätze im Angebot: Wohngruppen

Therapeutische Wohngemeinschaft
14547 Beelitz, Ausbau 2

Erforderlich sind mindestens:

5,95 Stellen für pädagogische Fachkräfte
Davon 1,35 übergreifend (Doppeldienst)
0,5 Stellen für Leitung (Regelarbeitszeit entsprechend TVöD)

Grundlage dieses Angebotes ist die Konzeption vom September 2023

2. 5 Plätze im Angebot: Wohngruppen

Therapeutische Wohngemeinschaft
14547 Beelitz, Elsholzer Ausbau 2

Erforderlich sind mindestens:

5,95 Stellen für pädagogische Fachkräfte
Davon 1,35 übergreifend (Doppeldienst)
0,31 Stellen für Leitung (Regelarbeitszeit entsprechend TVöD)

Grundlage dieses Angebotes ist die Konzeption vom September 2023

3. 3 Plätze im Angebot: Jugendwohngemeinschaften

Therapeutische Wohngemeinschaft
14547 Beelitz, Elsholzer Ausbau 2

Erforderlich sind mindestens:

1,2 Stellen für pädagogische Fachkräfte
0,19 Stellen für Leitung (Regelarbeitszeit entsprechend TVöD)

Grundlage dieses Angebotes ist die Konzeption vom September 2023

Grundlage für alle Angebote ist das Gewaltschutzkonzept des Trägers aus Oktober 2023.

Damit verliert die Betriebserlaubnis vom 01.01.2015 ihre Gültigkeit.

I. Rechtsgrundlagen

1. Die Erlaubnis ist gemäß § 45 Abs. 2 SGB VIII zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung gewährleistet ist. Die Erlaubnis ist gem. § 45 Abs. 7 Satz 1 SGB VIII aufzuheben, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung gefährdet und der Träger der Einrichtung nicht bereit oder in der Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. Sie kann aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen für eine Erteilung nach § 45 Absatz 2 SGB VIII nicht oder nicht mehr vorliegen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 Hs. 1 SGB VIII).

2. Die zuständige Behörde soll die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis gemäß § 46 SGB VIII nach den Erfordernissen des Einzelfalles vor Ort und nach Aktenlage überprüfen.

3. Die oberste Landesjugendbehörde, das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, ist gemäß § 8 Abs. 2 AGKJHG – Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 1997 (GVBl. I/97, [Nr. 07], S. 87) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2020 (GVBl. I/20, [Nr. 18], S. 3) die hierfür zuständige Behörde.

II. Gesetzliche Melde- und Dokumentationspflichten

1. Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat gemäß § 47 SGB VIII der zuständigen Behörde **unverzüglich** anzuzeigen:

- a) die Betriebsaufnahme unter Angabe von Namen und Anschrift des Trägers, Art und Standort der Einrichtung, die Zahl der verfügbaren Plätze, Namen und berufliche Ausbildung des Leiters / der Leiterin und der Betreuungskräfte,
- b) Änderungen zum Personal
- c) Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, dass Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen,
- d) Änderungen der Konzeption,
- e) die bevorstehende Schließung der Einrichtung.

2. Die Zahl der belegten Plätze ist **jährlich einmal** zum 31. Dezember in elektronischer Form über die online gestützte Datenbank der Einrichtungsaufsicht DABEA zu melden. Diese jährliche Meldung ersetzt **nicht** die unter II.1. genannten Meldepflichten.

Hinweise zu den Meldepflichten und entsprechende Formulare finden Sie unter:
<https://mbjs.brandenburg.de>

3. Auf die Pflicht zur Dokumentation und Aufbewahrung von Unterlagen gemäß § 47 Abs. 2 wird hingewiesen.

III. Auflagen

1. Werden in Einzelfällen Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einem Förderbedarf gemäß §§ 90 ff. SGB IX oder gemäß 35 a SGB VIII in die Einrichtung aufgenommen, sind mindestens 0,25 Stellen für den Bedarf entsprechende Fachkräfte zusätzlich vorzuhalten.

2. Kinder unter vier Jahren sind nicht in Gruppen aufzunehmen, in denen im Schichtdienstsystem gearbeitet wird. Über Ausnahmen entscheidet die zuständige Behörde unter Berücksichtigung der besonderen persönlichen Situation des Kindes und in Abstimmung mit dem fallzuständigen Jugendamt.

3. Gem. § 33 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz – BbgBKG i.V.m. § 7 Brandverhütungsschauverordnung – BrVSchV und Punkt 3.3 in der Anlage dazu sind Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderungen und Senioren (mehr als zwölf Personen) im Abstand von 3 Jahren nach den brandschutzrechtlichen Vorschriften zu prüfen. Die Brandschutzdienststelle stellte einen Termin zur Brandschau im Frühjahr 2024 in Aussicht. Die entsprechenden Unterlagen nach Begehung sind der Einrichtungsaufsicht im MBJS umgehend nach Erhalt vorzulegen.

IV. Hinweise

1. Der Träger der Einrichtung hat im Hinblick auf die Eignung des Personals nachzuweisen, dass die Vorlage und Prüfung von aufgabenspezifischen Ausbildungsnachweisen sowie von Führungszeugnissen nach § 30 Abs. 5 und § 30a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes sichergestellt ist. Führungszeugnisse sind spätestens nach fünf Jahren von dem Träger der Einrichtung erneut anzufordern und zu prüfen. Auf Anforderung sind sie der zuständigen Behörde zur Einsicht vorzulegen.

2. Für die Überwachung der Unfallverhütung und für die Unfallversicherung der zu betreuenden Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie der Mitarbeiter/innen ist der Träger selbst verantwortlich. Die gesetzlichen Bestimmungen über Unfallschutz und Unfallversicherung und die Maßnahmen sowie Auflagen anderer aufsichtführender Ämter sind durch den Träger zu beachten und einzuhalten. Die Eröffnung einer Einrichtung ist gemäß § 192 SGB VII –Mitteilungs- und Auskunftspflichten von Unternehmen und Bauherren - dem zuständigen Unfallversicherungsträger anzuzeigen.

3. Der Träger hat die gesundheitsfürsorgenden Bestimmungen für Kinder- und Jugendeinrichtungen zu beachten. In diesem Zusammenhang wird insbesondere verwiesen auf die

- §§ 6 – 9 Infektionsschutzgesetz (Meldepflichten),
- §§ 20 und 22 Infektionsschutzgesetz (Impfschutz gegen Masern),
- § 28b Infektionsschutzgesetz (Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19),
- §§ 33 – 35 Infektionsschutzgesetz (zusätzliche Vorschriften für Schulen und sonstige Gemeinschaftseinrichtungen),
- §§ 42 – 43 Infektionsschutzgesetz (Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim Umgang mit Lebensmitteln).

Beim Auftreten übertragbarer Krankheiten ist neben der erforderlichen Meldung beim zuständigen Gesundheitsamt das einweisende Jugendamt zu informieren.

4. Gemäß § 61 Absatz 3 SGB VIII ist sicherzustellen, dass der Schutz der personenbezogenen Daten in entsprechender Weise gewährleistet ist. Die Bestimmungen der Europäischen Datenschutz Grundverordnung in der jeweils geltenden Fassung sind dabei ebenfalls zu beachten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht:

Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 32, 14469 Potsdam

erhoben werden.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten ver-
säumt werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Die Klage kann schriftlich, in elektronischer Form oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts erhoben wer-
den.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden.

Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird, sollen der Klage
nebst Anlagen so viele Abschriften beigelegt werden, dass alle Beteiligten eine
Ausfertigung erhalten können.

Falls die Klage in elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen
Dokumente mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des Signa-
turgesetzes zu versehen und über das Elektronische Gerichts- und Verwal-
tungspostfach - EGVP - (<http://www.egvp.de>) oder andere zugelassene Dritt-
produkte in elektronischer Form beim Verwaltungsgericht einzureichen. Die
rechtlichen Grundlagen hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen
sind unter der Internetseite www.erv.brandenburg.de abrufbar.

Im Auftrag

gez. Gustke ¹

Verteiler: Träger der Einrichtung
Jugendamt

¹ Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur elektronischen Datenübermittlung (elDatÜbVV) vom 1. Mai 2021 ist gemäß § 7 „Übermittlung von Bescheiden“ dieser Bescheid, da er im Zusammenhang mit den §§ 45 bis 48a des Achten Buches Sozialgesetzbuch ergangen ist und gegenüber dem Einrichtungsträger elektronisch bekannt gegeben wurde, auch ohne Unterschrift gültig. Ein gesonderter Postversand in Papierform erfolgt nicht.